Meine Rechte als Elternteil in der Kita

Zusammenfassung für das Gespräch mit der Kita-Leitung · Erstellt am 26. Februar 2026 · Florian Ziesche

1. Recht auf die volle Betreuungszeit

§24 Abs. 3 SGB VIII + Betreuungsvertrag

Floriana hat ab 3 Jahren einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Die im Vertrag vereinbarten Stunden sind geschuldete Leistung. Die Kita kann die Betreuungszeit nicht einseitig kürzen.

> **Kein gültiger Abholgrund:** Kind schläft nicht · Kind rennt herum · Kind klettert auf Möbel · Kind „hört nicht" · Eingewöhnung „noch nicht abgeschlossen"

Einzige legitime Abholgründe: Krankheit (Fieber, ansteckend), Verletzung, wiederholte massive Fremd- oder Selbstgefährdung.

2. Recht auf schlaffreie Alternative

Sächsischer Bildungsplan + Handlungsempfehlung Landesverwaltungsamt

> „Mittagsschlaf darf weder verhindert noch erzwungen werden."

50% aller 3-Jährigen schlafen nicht mehr mittags (Kramer 2015). Die Kita muss eine ruhige Alternative anbieten: Vorlesen, Hör-CD, stilles Spielen. „Wer nicht schläft, muss gehen" ist kein pädagogisches Konzept.

3. Recht auf gewaltfreie Betreuung

§1631 Abs. 2 BGB + UN-Kinderrechtskonvention Art. 12 + 19

Kinder haben ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Dazu gehört:

- Kein physisches Blockieren (Tür zuhalten)
- Kein Ausschluss aus der Gruppe als Bestrafung
- Kein Zwang zum Schlafen oder Liegenbleiben

> Ein weinendes Kind, dem die Tür zugehalten wird, obwohl es in der Gruppe bleiben möchte, ist grenzwertiges Verhalten seitens der Fachkraft.

4. Recht auf altersgemäße Betreuung

§22 Abs. 3 SGB VIII

Klettern, Rennen, Grenzen testen, Impulse nicht kontrollieren können: das ist normales Verhalten eines 3-jährigen Kindes. Die Impulskontrolle (präfrontaler Cortex) reift erst mit ca. 25 Jahren. Die Kita ist ausgebildet und finanziert, genau damit umzugehen. Normales Verhalten ist kein Abhol- und kein Ausschlussgrund.

5. Recht, NICHT abzuholen

Betreuungsvertrag (Privatrecht)

Wenn die Kita anruft weil Floriana nicht schläft, klettert oder „nicht hört": Ich bin nicht verpflichtet, sie vorzeitig abzuholen.

> „Floriana ist gesund. Bitte bieten Sie eine Alternative an. Ich hole sie zur vereinbarten Zeit ab."

6. Recht auf Begründung und Beschwerde

§45 SGB VIII + Landesrecht Sachsen

Ich kann jederzeit eine schriftliche Begründung verlangen, wenn die Kita die Betreuung einschränkt. Beschwerdeweg:

Stufe	An wen
1	Kita-Leitung (Gespräch + E-Mail)
2	Elternbeirat
3	Träger der Einrichtung
4	Jugendamt Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

7. Kündigungsschutz

§24 SGB VIII

Die Kita kann Floriana nicht kündigen, weil sie nicht schläft oder „schwierig" ist. Eine Kündigung braucht einen wichtigen Grund. Normales 3-Jährigen-Verhalten ist keiner. Bei Kündigung: Widerspruch einlegen + Jugendamt informieren. Die Kommune ist verpflichtet, einen Platz bereitzustellen.

8. Eingewöhnung ist kein Freibrief

LG Frankenthal (Dez 2025) + Standard-Eingewöhnungsmodelle

„Eine Eingewöhnungszeit ist im Sozialgesetz nicht vorgesehen" (LG Frankenthal, Dez 2025). Wenn der Vertrag keine Eingewöhnungsklausel enthält, gilt die volle Betreuungszeit ab Vertragsbeginn.

Anerkannte Eingewöhnungsmodelle (Berliner Modell, Münchner Modell) sehen eine **schrittweise Ausweitung** der Betreuungszeit vor, Dauer 2-5 Wochen. „Vor dem Schlafen abholen" ohne Enddatum und ohne Erweiterungsplan ist kein Eingewöhnungskonzept.

> Entscheidende Frage: „Was genau muss passieren, damit die Eingewöhnung als abgeschlossen gilt? Und was passiert, wenn Floriana kein Kind ist, das mittags schläft?"

9. Wann ist eine Eingewöhnung abgeschlossen?

Berliner Modell (infans e.V.) + Münchner Modell (Winner 2015)

Die beiden Standard-Eingewöhnungsmodelle in Deutschland definieren 6 messbare Kriterien. **Keines hat mit Schlafen zu tun.**

Nr.	Kriterium	Bedeutung	Floriana
1	Kind lässt sich von Erzieherin trösten	Fachkraft wird als „sichere Basis" akzeptiert	Zu prüfen
2	Kind erkundet Umgebung selbstständig	Bewegt sich frei, zeigt Neugier, „klebt" nicht an Eltern	✓ Erfüllt
3	Kind kommuniziert mit Fachkräften und Kindern	Nimmt Kontakt auf, spielt mit oder nebeneinander	✓ Erfüllt
4	Kind akzeptiert Trennung von Eltern	Kurze Verabschiedung, kein anhaltendes Schreien	✓ Erfüllt
5	Kind nimmt an Pflegeroutinen teil	Isst, trinkt, lässt sich wickeln/begleiten	✓ Erfüllt
6	Kind zeigt Wohlbefinden	Lacht, spielt, ist entspannt, keine Stresssignale	✓ Erfüllt

Was KEIN Eingewöhnungskriterium ist: Kind schläft mittags · Kind hält still während der Ruhezeit · Kind befolgt alle Regeln · Kind klettert nicht auf Möbel

Argument für das Gespräch: „Nach dem Berliner Modell gilt eine Eingewöhnung als abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin als sichere Basis akzeptiert, die Umgebung selbstständig erkundet und die Trennung von den Eltern bewältigt. Floriana erfüllt alle diese Kriterien. Sie weint nicht beim Bringen, sie spielt gerne, sie will bleiben. Dass sie nicht mittags schläft, ist kein Eingewöhnungskriterium. Ich bitte darum, die Eingewöhnung als abgeschlossen anzuerkennen und die volle Betreuungszeit umzusetzen."

10. Eingewöhnungsklausel im Vertrag — und ihre Grenzen

§307 BGB (AGB-Kontrolle) + BGH III ZR 126/15 + Art. 6 Abs. 2 GG

Die meisten Kita-Verträge enthalten entweder keine Eingewöhnungsklausel oder eine vage Formulierung wie „Die Eingewöhnung wird individuell gestaltet." Selbst wenn „4 Wochen" vereinbart wurden:

- **Eingewöhnung muss schrittweise Ausweitung sein** — nicht dauerhafte Kürzung auf demselben Niveau
- **Klare Kriterien müssen erkennbar sein** — eine Klausel ohne Definition was „abgeschlossen" heißt ist intransparent (§307 Abs. 1 S. 2 BGB)
- **Eingewöhnung muss dem Kind dienen** — wenn das Kind weint weil es GEHEN muss, schadet die Eingewöhnung dem Kind

- **Erziehungsrecht der Eltern (Art. 6 GG)** — der BGH hat 2016 bestätigt: Klauseln die einseitig in das Erziehungsrecht eingreifen, sind unwirksam

> **Florianas Situation:** Floriana weint beim Gehen, nicht beim Kommen. Sie fühlt sich ausgeschlossen. Die „Eingewöhnung" schadet ihr aktiv. Das ist das stärkste Argument: eine Maßnahme die das Kind belastet statt zu schützen, hat ihre Rechtfertigung verloren.

11. Konsequenzen für die Kita — Was passiert wenn ich eskaliere?

§45, §46, §47 SGB VIII + Landesjugendamt Sachsen

Eskalationsstufen:

Stufe	An wen	Was passiert
1	Kita-Leitung	Gespräch + E-Mail (Dokumentation). Meistens reicht das.
2	Elternbeirat	Druck von innen. Andere Eltern mit gleichem Problem?
3	Träger der Einrichtung	Kann Leitung anweisen, Konzept zu ändern. Will keinen Ärger.
4	Jugendamt LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Vermittlung, Prüfung ob Rechtsanspruch erfüllt ist.
5	Landesjugendamt Sachsen	Erteilt Betriebserlaubnis. Kann Auflagen verhängen.

Was die Kita riskiert:

- Nachträgliche Auflagen in der Betriebserlaubnis (§45 Abs. 4 SGB VIII)
- Verpflichtende Fortbildung für Fachkräfte
- Änderung des pädagogischen Konzepts (schriftlich, genehmigungspflichtig)
- Dokumentationspflicht zum Umgang mit nicht-schlafenden Kindern
- Im Extremfall: Entzug der Betriebserlaubnis (§45 Abs. 7 SGB VIII)

Was die Kommune riskiert (wenn sie Träger ist):

- Elternbeschwerde beim Jugendamt wird aktenkundig
- Aufsichtsrechtliche Prüfung durch das Landesjugendamt
- Schadensersatzpflicht bei Nichterfüllung des Rechtsanspruchs (§24 SGB VIII)

> **Der Satz der funktioniert:** „Ich möchte das hier lösen, ohne externe Stellen einzuschalten. Aber wenn Floriana weiterhin weinend nach Hause geschickt wird, obwohl sie bleiben möchte, werde ich das beim Jugendamt und Landesjugendamt melden. Nicht um zu drohen, sondern weil mein Kind leidet und das nicht akzeptabel ist."

Die Kita hat Floriana aufgenommen, wird dafür bezahlt, und schuldet die volle Betreuung. Kein Schlaf, kein Klettern, kein Herumrennen und keine Eingewöhnung gibt ihr das Recht, mein Kind nach Hause zu schicken.

Gesprächsleitfaden für die Kita-Leitung

Kita sagt	Meine Antwort
„Floriana schläft nicht, bitte abholen"	„Bitte bieten Sie eine ruhige Alternative. Ich hole zur vereinbarten Zeit ab."
„Das ist unser Konzept"	„Ich respektiere das. Aber Nicht-Schlafen ist kein Abholgrund. Welche Alternative bieten Sie an?"
„Sie stört die anderen Kinder"	„Dann braucht sie einen anderen Raum. Das ist eine organisatorische Frage, kein Abholgrund."
„Sie hört nicht / klettert"	„Das ist normales Verhalten für ein 3-jähriges Kind. Dafür ist die Kita ausgebildet."
„Die Eingewöhnung ist noch nicht abgeschlossen"	„Floriana will bleiben und weint beim Gehen. Was muss passieren, damit die Eingewöhnung als abgeschlossen gilt?"
„Dann können wir sie nicht betreuen"	„Auf welcher Grundlage? Bitte teilen Sie mir das schriftlich mit."
„Dann müssen wir den Vertrag kündigen"	„Das wäre nicht rechtmäßig. Ich bitte um ein Gespräch mit dem Träger."

Quellen: §22, §24, §45 SGB VIII · §1631 Abs. 2 BGB · §307 BGB (AGB-Kontrolle) · UN-Kinderrechtskonvention Art. 12, 19 · Sächsischer Bildungsplan · Handlungsempfehlung Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (Gestaltung Ruhephasen) · LG Frankenthal Dez 2025 (Eingewöhnung) · Kramer 2015 (Schlafbedürfnis) · Berliner Modell / Münchner Modell (Eingewöhnung) · kindheiterleben.de · kindergesundheit-info.de (BZgA)

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung zur persönlichen Orientierung und stellt keine Rechtsberatung dar.